

עין משפט
גד מצוה

עח:

רבי יוחנן אמר קרוב לה שנינו אפי"ו מאה אמה. וקשה דפ"ק דב"מ (דף י:) קא"ר יוחנן דקטנה יש לה חצר ויש לה ד' אמות וקאמר התם דליף מציאה מגט משמע דבגט לבדי יוחנן אינה מגורשת אלא תוך ד' אמות והכא קאמר אפילו מאה אמה וי"ל דדד' אמות שלה אפילו יכול לשמור כמות מגורשת וחזן לארבע אמות תריך שתהא היא יכולה לשומרו ולא הוא ועוד קשה דרב אשי אית ליה התם דברה"ר לא תקנו ארבע אמות והכא תנן היתה עומדת ברה"ר קרוב לה מגורשת וי"ל דהתם באין יכול לשומרו והכא ביכולה לשומרו א"נ י"ל דהכא לאו דוקא נקט רה"ר אלא כסממנא^א או בלדי רה"ר:

טוהא א"א צמצם. וא"ם ולישני כגון דלא ידעינן הי מינייהו קדים ולכן הוי ספיקא וי"ל דלישנא דמתנא על מחלה לא משמע הכי^ב ולכן מוקי לה בשתי כתי עדים כו'^ג וא"ם וינמא חוקי תרי בחדי תרי ואוקי אימתא בחזקת אשת איש ולא תהא מגורשת כלל וי"ל כיון דספיקא דרבנן היא כדאמרין בפ' ארבעה אחין (יבמות דף לא.) נתנו לה דין מגורשת ואינה מגורשת: **שניהם אין יבואים** זה הוא מחצה ע"ל מחצה. פ"י אין יכולין לשומרו כל אחד לבדו אלא שניהם יחד אצל אם אין יכולין לשומרו כלל פשיטא דאינה מגורשת כלל כל עיקר:

ואת לא תעביד עובדא עד דמטי גט צידה. והיינו דוקא ברה"ר^א אצל בחרטה"י^ב אין תריך שגיגע לידה דלמרא לעיל (טו:) תחיל אידי ומחוד ותפתח ומינה צערון צערך גט כהנ קבלנו מרבנמינו אפי' זרקו לה בתוך חכרה לא משתריא לעלמא עד דמטא גיטא לידה ומייתי מהא דלמרא צירושלמי(י) והמחמר שבזכור על שיתנו לידה ואינה ראה דליכא למימר דמיירי ברה"ר דבהדיא מסיק לה יאקדכו לו וקדוה ל^א ומסתמא לא אמת לאפוקי חכרה: **לגיטיא אפרו ו"א דבר אחר.** פ"י צקונטר' משום דבגט נמינה בעל כרחה הו"א נמינה^א והקשה ר"י לר' יהודה דלדבר אחר נמי אמרו לעיל כמי שחזו (דף עה.) דנמינה בעל כרחו הו"א נמינה והאיב דבדבר אחר אשכחן דוכתא דלא הו"א נמינה כגון (י) הלוהו צישז כל יחזיר לו במדבר אצל בגט בכל מקום הו"א נמינה: **א"י הכי מאי למימרא** וא"ם ארבע תקשי ליה אמאי קרוב ללוה חייב ליה כיון דלמרא זרוק חובי ותפטר קרוב ללוה נמי ליפטר וי"ל דמיירי מסתמא דמפרש לו שזרוק לו למקום שיוכל לשומרו הוא:

טו מחצה ע"ל מחצה שניהם יחדו.ן. הכא לא שייך לומר המוציא מחצירו עליו הראיה דאין כאן ספק^א: **אם יבול לנתקו ולהביאו ב'.** נראה דלא מיירי כשהיתה ידה פתוחה ולאחר שנתיק הגט צידה קפלה ידה דא"כ אפילו אין יכול להציאו אאלו אינה מגורשת כיון דבשעת נמינה היה יכול להציאו אאלו ומה שקופלת ידה אח"כ זה אינו עושה דבעל אלא היא והוא ליה כמו עלי גיטין מעל גבי קרקע ואינו גט אלא נראה לר"י^ב דמיירי שכבר היתה ידה קפולה והוא מתב הגט לתוך ידה ואם תמצ כן בחזק עד שאינו יכול להציאו אאלו הו"א מגורשת ור"ת מפרש דבידה פתוחה^א איירי שפיר ואם אינו יכול להציאו אאלו היינו כשהגט כבד ואם ימשוך אאלו מינתק המשיחה וזריך ליהר שמהא יד האשה פתוחה עד שיניח כל הגט צידה דאם תקפוך ידה בעוד שהבעל אחוז בראש הגט צידו לא הוי גט דהוי כמו גט צידה ומשיחה צידו ונראה דכשר^ב דלא גרע מערק לה חרטה ושלפמו דהוי גט אע"ג דציד הבעל להדק מתניו שלא מטול והמחמיר תכל עליו צרכה: **והא בארבע אמות דידה קא נפיל.** הוה מצי לגשווי דמיירי שהאשה עומדת בחצר ידיה גלית לה ארבע אמות או ברה"ר^א (טו) לרב אשי דפ"ק דב"מ (דף י:):

ותתגרש מאוירא דארבע אמות. וא"ם והא לא מינטר כדאמרין כסמוך (עט.) בצאור גג וי"ל דלאור ארבע אמות חשיב ליה מינטר ועומדת על ראש הגג מיירי אפילו חוץ לארבע אמות ולהכי פריך והא לא מינטר ור"י^א אומר דרבי אלעזר גופיה מספקא ליה אם מה שמיקנו חכמים ארבע אמות מיקנו גס בצאור ואע"ג דלא מינטר עשאוהו כמינטר כמו שעשו ארבע אמות רשותו ואע"פ שאינה רשותו:

המוציא מחבירו לרבה ולר' יוסף. ע"י רשב"א ומתהס"א. טו. דהא דקאמר אם אינו יכול להביאו דמגורשת. מוס' כ"ז שס. י. ולא קפצה ולא עשתה שום דבר. מוס' כ"ז שס. א'. ממלכדי שס חוסף: בדיעבד.

ו לענין זריקת החוב נמי לא קנה שיפטר הלוה עד דמטי ליה לדידה דמלוה ולא לד' אמותיו. גרסי' התם אמר ר"ל משום אבא כהן ברדלי ד' אמות של אדם קנות לו בכל מקום מ"ט תקינו ליה רבנן דלא ליתו לאינצויי וקפריש גאון בכל מקום דאמרין לאו כל מקום ממש אלא בשדה בעלמא אי נמי בסימטא אי נמי בצירי רה"ר דלא דחיקו בהו רבים אבל ברה"ר דדחיקו רבים אי נמי בשדה חבירו לא קני ליה ד' אמות דידיה: אמר רב חסדא גט בידה ומשיחה בידו אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת ואם לאו מגורשת מאי טעמא בעינן כריתות וליכא: אמר רבא היתה ידה עשויה כקטפרס וזרקו לה אינה מגורשת פ"י היתה ידה משופעת שאינה יכולה לקבל גיטה: ולקנייה בדי' אמות דידה. דלא נח כגון ששרפתו (כחלה) קודם

הזורק פרק שמיני גיטין

וגט יואל. מאלו לאלו מקלמ'ו בד' אמות שלה ומקלמ'ו בד' אמות שלו: והא אגיד גביה. עדיין הגט ברשותו קלמ' ונתן ונתן צידה(י) בעינן עד שיהא כולו ברשותה: אמרוה קמיה דר' יוחנן. להאי פירושא דמתני': משמיה דר' יוחנן הכי. כדפרשה ר' יוחנן ביכולין לשומרו. רבי יונתן

מבצל הוה ועלה לארץ ישראל: **סניא נמי הכי.** דקורצה דמתני' שמירה היא: **כל שקרוב לה מלו.** השתא משמע אע"פ שקרוב לה יותר ממנו ובא כלב ונטלו אינה מגורשת וקשיא לן בזה אמאי אינה מגורשת מכי אמת לקורצה לידה איגרשה לה ומאי איכפת לן אם נטלו כלב: כל כיני פטעריה ופויזיל. וכי כל הימים צריכה לשומרו: אלא לאו הכי קאמר. אע"פ שקרוב לה מלו אם יש הפסק נהר או גבשושית צינה לגט שאילו היה בא כלב ונטלו אינה יכולה לשומרו הימנו אצל הוא יכול לשומרו אינה מגורשת: כרי שפסחו ופטלנו. הוא דהויא קורצה דמתני' ואפ"ה אמת לא מעביד עובדא להמירה לינשא: **עד דמטי גט לידה.** גזירה שמא יאמרו על רחוק שהוא קרוב: הוה עובדא. שזרקו קרוב לה ומת ואכריכוה חלילה: **לגיטין אמרו.** דמשום קורצה מגורשת: **ולא לדבר אחר.** כגון אם זרק לו חוב קרוב לו ואבד דגט הוא דבעל כרחה קנייה לה הלכך לאלתר הוי גיטא אצל בעלמא לא: וסיפטר. דהא פטעריה אצל זרוק לי חובי סתמא זרוק ושומרו קאמר: ומשיחה. חוט שהגט קשור בו ליצי"ל צלע"ו: גט צידה. שנתינו לה וראש המשיחה עדיין צידו: **קטפרס.** מדרון. ראשי אצבעותיה מטיין לקרקע שלא פשטה ידה וקופה כדרך פושטי יד: ופרכינן והא כי נפיל לד' אמות דידה נפיל. ומה לי אי אין ידה ראויה לקבל בפשיטתה: **בדלא נת.** לארץ אלא כשנפל ממוך ידה נשרף וקבלה שבה לידה לאו קבלה היא: ופריך וכי לא נח מאי הוי מכי מטא לתוך ארבע אמות שלה מיגרש מאויריהן ומדקאמר אינה מגורשת פשוט דאין להן אויר והא צעיא דרבי אלעזר: **על גב הכהר.** דלאיר שאינו ראוי לגוס לא קני: ^{גמ'}

קמ"ל^א אמר רב חסדא גט בידה ומשיחה בידו יאם יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת ואם לאו מגורשת מאי טעמא בעינן כריתות וליכא אמר רב יהודה יהיתה ידה עשויה כקטפרס וזרקו לה אף על פי שהגיע גט לידה אינה מגורשת אמאי הא כי נפיל בארבע אמות דידה קא נפיל בדלא נח ותיגרש מאוירא דארבע אמות תפשוט דבעי רבי אלעזר ארבע אמות שאמרו יש להן אויר או אין להן אויר תפשוט דאין להן אויר ה"הכא במאי עסקינן בעומדת על גב ההר דמעיקרא לאיבוד קאי: מתני'

נראה דאם יבול לנתקו ולהביאו ב'. נראה דרבנן הוא דגזרי קרוב אטו רחוק. שטיק. וז. דליכא למיגזר ולא מיירי. אפילו לכתחילה. דהכי איתא בירושלמי שטיק. תני ר' אלעזר אפילו הוא קרוב לה הוא דהויא ספק גורשה ולא משום מחצה על מחצה. שטיק. ג. דלשון מחצה על מחצה שייך טפי בשתי כיתי עדים (תוס' יבמות שם) דנביקין דאיכא עדים דמסייעי לכל חד שפיר מויתו [אצ"ל שפיר קרי'] להו מחצה על מחצה. ר"ן. ושין מהסר"א. ט. וגזירה דרבנן הוא דגזרי קרוב אטו רחוק. שטיק. וז. דליכא למיגזר ולא מיירי. אפילו לכתחילה. דהכי איתא בירושלמי שטיק. תני ר' אלעזר אפילו הוא קרוב לה מלו ובא כלב ונטלו אינה מגורשת, שמואל כהדא דר"א המחזור שבכולין עד שיתנו לתוך ידה. מוס' הלא"ש. וז. משא"י בשאר קנינים דעלמא. אין אדם יכול להקנות לחבירו בעל כרחו. מוס' רי"ד. ע"ש עוד. וז. והא דלא אומרים

על מניטרי כדאמרין כסמוך (עט.) בצאור גג וי"ל דלאור ארבע אמות חשיב ליה מינטר ועומדת על ראש הגג מיירי אפילו חוץ לארבע אמות ולהכי פריך והא לא מינטר ור"י^א אומר דרבי אלעזר גופיה מספקא ליה אם מה שמיקנו חכמים ארבע אמות מיקנו גס בצאור ואע"ג דלא מינטר עשאוהו כמינטר כמו שעשו ארבע אמות רשותו ואע"פ שאינה רשותו:

המוציא מחבירו לרבה ולר' יוסף. ע"י רשב"א ומתהס"א. טו. דהא דקאמר אם אינו יכול להביאו דמגורשת. מוס' כ"ז שס. י. ולא קפצה ולא עשתה שום דבר. מוס' כ"ז שס. א'. ממלכדי שס חוסף: בדיעבד.

ו לענין זריקת החוב נמי לא קנה שיפטר הלוה עד דמטי ליה לדידה דמלוה ולא לד' אמותיו. גרסי' התם אמר ר"ל משום אבא כהן ברדלי ד' אמות של אדם קנות לו בכל מקום מ"ט תקינו ליה רבנן דלא ליתו לאינצויי וקפריש גאון בכל מקום דאמרין לאו כל מקום ממש אלא בשדה בעלמא אי נמי בסימטא אי נמי בצירי רה"ר דלא דחיקו רבים אי נמי בשדה חבירו לא קני ליה ד' אמות דידיה: אמר רב חסדא גט בידה ומשיחה בידו אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת ואם לאו מגורשת מאי טעמא בעינן כריתות וליכא: אמר רבא היתה ידה עשויה כקטפרס וזרקו לה אינה מגורשת פ"י היתה ידה משופעת שאינה יכולה לקבל גיטה: ולקנייה בדי' אמות דידה. דלא נח כגון ששרפתו (כחלה) קודם

מסורת הש"ס

א) [יבמות לא.], ב) [נפסיקס פט: חולין מה. יבמות לא.], ג) [תוספתא פ"ו], ד) [בבבסות לו. וס"ג ועיין פירושו על מלת שינא בחגיגה טו: על דלון], ה) [קדושין ה. וס"ג], ו) [אולי צ"ל המלוה כדאי במשנה עמוד א], ז) כ"מ ז, ח) [דברים כד.], ט) שייך לע"א, י) עיין ברש"י, יא) [דפרכין ה"ב], יב) צ"ל מחזור, יג) וי"ה גי"ג, יד) אלאין קרובל"ג (יד) ב"ק קיתא, טו) שייך לעיל ע"א במתני', טז) צ"ל לרב ששת,

תורה אור השלם

1. וְהָצֵא מִבֵּיתוֹ וְהִלָּקְהָ וְהִזְקָהּ לְאִישׁ אֲחֵרִי: דברים כד ב

לעזי רש"י

ליצי"ל [לנתי'ל-]. חוט (של פשתן).

מוסף רש"י

ידעין חברין בבבלי. רבי יונתן מנצל סליק. לפרושי כי האי טעמא. לשבח קאמר (וחזין מה). מצי משטה אני כן. שחק היינו כן. (סנהדרין כט.) גט בידה. שנתינו לה. ומשיחה. שקשור בה. בידו אם יכול לנתקו. אם יש כח בלחוט חוט שכול לנתקו לגט ערוד להבילוי אלא (יב"מ א.) אינה מגורשת. לאו נמינה היא. צעין כריתות וליכא. כריתות הבדלה שיהו מונעילס זה מזה והרי אגודיס הס כנוט זה. (שם).

מוסף תוספות

א. [ו]נדאשחון בפק המוכר את הספינה [ב"ב פה צ"א] (רב ושמואל) [נ"י ור"ל] דאמרי תריהו אפילו ברה"ר ולא פליגי כאן ברה"ר כאן בסימטא מוס' הלא"ש. ב. [דהאן משום ספק קרוב לה ספק קרוב לו הוא דהויא ספק גורשה ולא משום מחצה על מחצה. שטיק. ג. דלשון מחצה על מחצה שייך טפי בשתי כיתי עדים (תוס' יבמות שם) דנביקין דאיכא עדים דמסייעי לכל חד שפיר מויתו [אצ"ל שפיר קרי'] להו מחצה על מחצה. ר"ן. ושין מהסר"א. ט. וגזירה דרבנן הוא דגזרי קרוב אטו רחוק. שטיק. וז. דליכא למיגזר ולא מיירי. אפילו לכתחילה. דהכי איתא בירושלמי שטיק. תני ר' אלעזר אפילו הוא קרוב לה מלו ובא כלב ונטלו אינה מגורשת, שמואל כהדא דר"א המחזור שבכולין עד שיתנו לתוך ידה. מוס' הלא"ש. וז. משא"י בשאר קנינים דעלמא. אין אדם יכול להקנות לחבירו בעל כרחו. מוס' רי"ד. ע"ש עוד. וז. והא דלא אומרים

^[1] נראה דלאי לא בעבור קמן הוא שהרי לא פלוגי וכו' ואין תמיה קונה לה ואעפ"כ היא מתגרשת וכו'